



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor 3882 / Pid.B / 2017 / PN Sby.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **EKA SETIO Binti WARSITO**  
Tempat lahir : Surabaya.  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 04 Pebruari 1994.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : jln. Simo Kalangan I/56 Rt.001 Rw. 007 Surabaya Kel.  
Simomulyo Kec. Sukomanunggal Surabaya  
Agama : Islam.  
P e k e r j a a n : Swasta (Penyanyi).  
Pendidikan : SMP
2. Nama Lengkap : **YESSI NANDA MAHERITA Binti ERIAN SANTOSO**  
Tempat lahir : Surabaya.  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 15 Juni 1994.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : jln. Kedung Klintar 7/12 Rt.007 Rw. 003 Surabaya Kel.  
Kedungdoro Kec. Tegalsari Surabaya  
Agama : Islam.  
P e k e r j a a n : Swasta (Pramusaji).

-----Terdakwa ditahan dengan surat perintah / penetapan penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018 ;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018 ;

----- Para Terdakwa dipersidangan maju sendiri ;

## **PENGADILAN NEGERI tersebut ;**

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 3882 / Pid.Sus / 2017 / PNSby, tertanggal 19 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

-----Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 616 / TJ.PRK / 11 / 2017, tertanggal 14 Desember 2017 ;

Dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

-----Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (Satu) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,083 (Nol koma nol delapan tiga) gram beserta pembungkusnya.
- 1 (Satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,024 (Nol koma nol Dua empat) gram beserta pembungkusnya.
- 1 (Satu) buah korek api gas warna hijau.
- 1 (Satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih.
- Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol plastic air mineral merk Ades

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

-----Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Kamis , tanggal 08 Pebruari 2018 No. Reg. Perkara : PDM - 616/TJ.PRK/11/2017 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **I EKA SETIO WAHYU Binti WARSITO** clan Terdakwa **11 YESI NANDA MAHERITA Binti ERIAN SANTOSO** telah terbukti bersalah secara sah clan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam *Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I EKA SETIO WAHYU Binti WARSITO** clan **Terdakwa II YESI NANDA MAHERITA Binti ERIAN SANTOSO** dengan Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar **Rp.**

**800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) subsidiair pidana penjara selama 6 (enam)

bulan dikurawj selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada

dalam tahanan.

### 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket plastik/poket berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,083$  (nol koma nol delapan tiga) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu dengan berat 0,024 (nol koma nol dua empat) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- seperangkat alai hisap narkotika jenis shabu yang terbuat dari botol plastik air mineral merk ADES

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

### 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

**Dakwaan :** -----

Bahwa mereka terdakwa **I EKA SETIO WAHYU BINTI WARSITO bersama-sama Terdakwa II YESI NANDA MAHERITA BINTI ERIAN SANTOSO** pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Simo Kalangan I/56 Rt. 001 Rw. 007 Kel. Simomulyo Kec. Sukomanunggal, Surabaya atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya **"telah melakukan perbuatan" tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan tersebut diatas dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh saksi I Agung Tri Wibowo dan saksi II HUSNI ARMANSYAH yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Tanjung Perak di dalam rumah terdakwa dan ditemukan Narkotika golongan I jenis Sabu berupa 1 (satu) poket plastik/poket diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,57$  (nol koma lima puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu dengan berat  $\pm$  1,88 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan seperangkat alat hisap narkotika jenis shabu yang terbuat dari botol plastik air mineral merk ADES di atas tempat tidur dalam kamar rumah yang ditempati oleh **Terdakwa I EKA SETIO WAHYU Binti WARSITO dan Terdakwa II YESI NANDA MAHERITA Binti ERIAN SANTOSO**;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada para terdakwa, **Terdakwa I EKA SETIO WAHYU Binti WARSITO dan Terdakwa II YESI NANDA MAHERITA Binti ERIAN SANTOSO** mengakui bahwa barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah milik bersama;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 9505/NNF/2017 tanggal 30 Oktober 2017 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :
  - 10291/2017/NNF.- : berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,083 gram;
  - 10292/2017/NNF.- : berupa satu buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,024 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 9505/NNF/2017 tanggal 30 Oktober 2017 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas milik terdakwa **EKA SETIO WAHYU Binti WARSITO Cs.** oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT, LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFIAH, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:
  - 10291/2017/NNF,- : seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 10292/2017/NNF,- : seperti tersebut dalam **(II)** adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai narkotika tanpa seizin dari instansi yang berwenang.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112

ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut ;

1. Saksi **AGUNG TRI WIBOWO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : --
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini karena saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa EKA SETIA WAHYU Binti WARSITO dan terdakwa YESI NANDA MAHERITA Binti ERIAN SANTOSO.
  - Bahwa terdakwa EKA SETIA WAHYU Binti WARSITO dan terdakwa YESI NANDA MAHERITA Binti ERIAN SANTOSO ditangkap karena diduga melakukan Setiap orang yang tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang didahului dengan permufakatan jahat
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa EKA SETIA WAHYU Binti WARSITO dan terdakwa YESI NANDA MAHERITA Binti ERIAN SANTOSO bersama sama dengan rekannya dari Polres Pelabuhan T9. Perak Surabaya yaitu BRIPTU HUSNI ARMANSYAH
  - Bahwa terdakwa EKA SETIA WAHYU Binti WARSITO dan terdakwa YESI NANDA MAHERITA Binti ERIAN SANTOSO ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wib di dalam rumah di Jl.. Simo Kalangan 1/56 Rt. 001 Rw. 007 Kel. Simomulyo Kec. Sukomanunggal Surabaya
  - Bahwa barang bukti yang didapat dari Terdakwa EKA SETIA WAHYU Binti WARSITO dan terdakwa YESI NANDA MAHERITA Binti ERIAN SANTOSO adalah berupa 1 (satu) poket plastik kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat + 0,57 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat + 1,88 gram beserta pipet kacanya, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan Seperangkat alat hisap Narkotika jenis shabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik air mineral merk ADES
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat + 0,57 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat + 1,88 gram beserta pipet kacanya, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warns putih dan Seperangkat alat hisap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik air mineral merk ADES tersebut yang berhasil saksi temukan di atas kasur di dalam kamar rumah di Jl. Simo Kalangan I/56 Rt. 001 Rw. 007 Kel. Simomulyo Kec. Sukomanunggal Surabaya

- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa EKA SETIO WAHYU Binti WARSITO dan terdakwa YESI NANDA MAHERITA Binti ERIAN SANTOSO..
- Bahwa Terdakwa **EKA SETIO WAHYU Binti WARSITO dan terdakwa YESI NANDA MAHERITA Binti ERIAN SANTOSO** mendapatkan barang berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari saudara ROKIP dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 Wib di Desa. Jekan Kab. Bangkalan Madura seharga Rp. 100.000,-(Seratus Ribu)
- Bahwa Para Terdakwa membawa sabu tidak ada ijinnya dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **HUSNI ARMANSYAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini karena saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa EKA SETIA WAHYU Binti WARSITO dan terdakwa YESI NANDA MAHERITA Binti ERIAN SANTOSO.
- Bahwa terdakwa EKA SETIA WAHYU Binti WARSITO dan terdakwa YESI NANDA MAHERITA Binti ERIAN SANTOSO ditangkap karena diduga melakukan Setiap orang yang tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang didahului dengan permufakatan jahat
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa EKA SETIA WAHYU Binti WARSITO dan terdakwa YESI NANDA MAHERITA Binti ERIAN SANTOSO bersama sama dengan rekannya dari Polres Pelabuhan T9. Perak Surabaya yaitu BRIPKA AGUNG TRI WIBOWO.
- Bahwa terdakwa EKA SETIA WAHYU Binti WARSITO dan terdakwa YESI NANDA MAHERITA Binti ERIAN SANTOSO ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wib di dalam rumah di Jl.. Simo Kalangan I/56 Rt. 001 Rw. 007 Kel. Simomulyo Kec. Sukomanunggal Surabaya
- Bahwa barang bukti yang didapat dari Terdakwa EKA SETIA WAHYU Binti WARSITO dan terdakwa YESI NANDA MAHERITA Binti ERIAN SANTOSO adalah berupa 1 (satu) poket plastik kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat + 0,57 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa



Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat + 1,88 gram beserta pipet kacanya, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan Seperangkat alat hisab Narkotika jenis shabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik air mineral merk ADES

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat + 0,57 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat + 1,88 gram beserta pipet kacanya, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan Seperangkat alat hisab Narkotika jenis shabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik air mineral merk ADES tersebut yang berhasil saksi temukan di atas kasur di dalam kamar rumah di Jl. Simo Kalangan I/56 Rt. 001 Rw. 007 Kel. Simomulyo Kec. Sukomanunggal Surabaya
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa EKA SETIO WAHYU Binti WARSITO dan terdakwa YESI NANDA MAHERITA Binti ERIAN SANTOSO..
- Bahwa Terdakwa **EKA SETIO WAHYU Binti WARSITO dan terdakwa YESI NANDA MAHERITA Binti ERIAN SANTOSO** mendapatkan barang berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan cara membeli dari saudara Rokip pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 Wib di Desa. Jekan Kab. Bangkalan Madura seharga Rp. 100.000,-(Seratus Ribu)
- Bahwa Para Terdakwa membawa sabu tidak ada ijinnya dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.-----Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

**Terdakwa I. EKA SETIO WAHYU Binti WARSITO:**

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena diduga melakukan Setiap orang yang tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang didahului dengan permufakatan jahat
- Bahwa terdakwa EKA SETIO WAHYU Binti WARSITO dan terdakwa YESI NANDA MAHERITA Binti ERIAN SANTOSO ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wib. di Jl. Simo Kalangan I/56 Rt. 001 Rw. 007 Kel. Simomulyo Kec. Sukomanunggal Surabaya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa berupa 1 (satu) poket plastik

kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat + 0,57 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat + 1,88 gram beserta pipet kacanya, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan Seperangkat alat hisab Narkotika jenis sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik air mineral merk ADES

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat + 0,57 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat + 1,88 gram beserta pipet kacanya, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan Seperangkat alat hisab Narkotika jenis sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik air mineral merk ADES tersebut yang berhasil saksi temukan di atas kasur milik terdakwa di dalam kamar rumah di Jl. Simo Kalangan 1/56 Rt. 001 Rw. 007 Kel. Simomulyo Kec. Sukomanunggal Surabaya

- Bahwa barang bukti yang diketemukan tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa **YESI NANDA MAHERITA Binti ERIAN SANTOSO.**

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari saudara ROKIP cara membeli dari saudara Rokip pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 Wib di Desa. Jekan Kab. Bangkalan Madura seharga Rp. 100.000,-

- Bahwa Terdakwa membawa sabu tidak ada ijinnya dari yang berwenang .

## **Terdakwa YESI NANDA MAHERITA Binti ERIAN SANTOSO**

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena diduga melakukan Setiap orang yang tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang didahului dengan permufakatan jahat
- Bahwa terdakwa EKA SETIA WAHYU Binti WARSITO dan terdakwa YESI NANDA MAHERITA Binti ERIAN SANTOSO ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wib. di Jl. Simo Kalangan 1/56 Rt. 001 Rw. 007 Kel. Simomulyo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sukomanunggal Surabaya.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa berupa 1 (satu) poket plastik kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat + 0,57 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa

Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat + 1,88 gram beserta pipet kacanya, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan Seperangkat alat hisab Narkotika jenis sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik air mineral merk ADES.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat + 0,57 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat + 1,88 gram beserta pipet kacanya, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan Seperangkat alat hisab Narkotika jenis sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik air mineral merk ADES tersebut ditemukan di atas kasur milik terdakwa EKA SETIA WAHYU Binti WARSITO di dalam kamar rumah di Jl. Simo Kalangan I/56 Rt. 001 Rw. 007 Kel. Simomulyo Kec. Sukomanunggal Surabaya

- Bahwa barang bukti yang diketemukan tersebut adalah milik terdakwa YESI NANDA MAHERITA Binti ERIAN SANTOSO dan terdakwa EKA SETIA WAHYU Binti WARSITO..

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh barang berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Rokip pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 Wib di Desa. Jekan Kab. Bangkalan Madura seharga Rp. 100.000,-

- Bahwa Terdakwa membawa sabu tidak ada ijinnya dari yang berwenang .  
-----Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi **AGUNG TRI WIBOWO**, saksi **HUSNI ARMANSYAH** dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena diduga melakukan Setiap orang yang tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang didahului dengan permufakatan jahat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa EKA SETIA WAHYU Binti WARSITO dan terdakwa YESI NANDA MAHERITA Binti ERIAN SANTOSO ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 18.00 Wib. di Jl. Simo Kalangan 1/56 Rt. 001 Rw. 007 Kel. Simomulyo Kec. Sukomanunggal Surabaya
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa EKA SETIA WAHYU Binti WARSITO dan terdakwa YESI NANDA MAHERITA Binti ERIAN SANTOSO adalah
    - berupa 1 (satu) poket plastik kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat + 0,57 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat + 1,88 gram beserta pipet kacanya, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan Seperangkat alat hisap Narkotika jenis sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik air mineral merk ADES.
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat + 0,57 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat + 1,88 gram beserta pipet kacanya, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan Seperangkat alat hisap Narkotika jenis sabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik air mineral merk ADES tersebut ditemukan di atas kasur milik terdakwa EKA SETIA WAHYU Binti WARSITO di dalam kamar rumah di Jl. Simo Kalangan 1/56 Rt. 001 Rw. 007 Kel. Simomulyo Kec. Sukomanunggal Surabaya
  - Bahwa barang bukti yang diketemukan tersebut diakui milik terdakwa EKA SETIA WAHYU Binti WARSITO dan terdakwa YESI NANDA MAHERITA Binti ERIAN SANTOSO.
  - Bahwa Terdakwa memperoleh barang berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Rokip pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 23.00 Wib di Desa. Jekan Kab. Bangkalan Madura seharga Rp. 100.000,-
  - Bahwa Terdakwa membawa sabu tidak ada ijinnya dari yang berwenang
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dihubungkan alat bukti sah yang diperoleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan ; ---

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yakni melakukan tindak pidana :dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan tunggal dan setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, yaitu :

1. Setiap Orang ;
2. Secara Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu

-----Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas ;

## **Unsur kesatu : “Setiap Orang ” ;**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Setiap Orang**” dalam unsur kesatu ini adalah orang perorangan / manusia sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ; -----

-----Menimbang, bahwa “**Setiap Orang**” yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa EKA SETIA WAHYU Binti WARSITO dan terdakwa YESI NANDA MAHERITA Binti ERIAN SANTOSO yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dimana selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghindarkan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kesatu ini telah terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Unsur kedua** :“ Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu” ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat tunggal, maka dapat terpenuhi apabila Terdakwa cukup melakukan perbuatan yang didakwakan pada dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan tersebut diatas dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi I. AGUNG TRI WIBOWO dan saksi II. HUSNI ARMANSYAH yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Tanjung Perak di dalam rumah

terdakwa EKA SETIA WAHYU Binti WARSITO ditemukan Narkotika golongan I jenis Sabu berupa 1 (satu) poket plastik/poket diduga berisi narkotika jenis Sabu dengan berat  $\pm 0,57$  (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya clan 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu dengan berat  $\pm 1,88$  gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih dan seperangkat alat hisap narkotika jenis Sabu yang terbuat dari botol plastik air mineral merk ADES di atas tempat tidur dalam kamar rumah yang ditempati oleh Terdakwa I. EKA SETIO WAHYU Binti WARSITO dan Terdakwa II. YESI NANDA MAHERITA Binti ERIAN SANTOSO;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan kepada para terdakwa, Terdakwa I EKA SETIO WAHYU Binti WARSITO dan Terdakwa II. YESI NANDA MAHERITA Binti ERIAN SANTOSO mengakui bahwa barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah milik bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 9505/NNF/2017 tanggal 30 Oktober 2017 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 10291/2017/NNF.- : berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,083 gram;
- 10292/2017/NNF.- : berupa satu buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,024 gram:

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 9505/NNF/2017 tanggal 30 Oktober 2017 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti atas milik terdakwa **EKA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SETIO WAHYU Binti WARSITO Cs.** oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT, LULUK MUUANI

dan ANISWATI ROFIAH, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 10291/2017/NNF,- : seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 10292/2017/NNF,- : seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi I. AGUNG TRI WIBOWO dan saksi II. HUSNI ARMANSYAH menerangkan bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menguasai atau menyimpan sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan Tanpa Hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika memiliki, menyimpan, menguasai , atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu .

Menimbang, bahwa KUHAP (vide pasal 143 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981) menyatakan dakwaan adalah tanggung jawab Jaksa / Penuntut Umum. Hakim hanya membuktikan dakwaan Jaksa / Penuntut Umum (Stricht Law). Namun Hakim juga harus mencari kebenaran materiil dari suatu perkara ;

-----Menimbang, bahwa di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya bagi benda-benda yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I, dimana ketentuan pidana terhadap kejahatan Narkotika Golongan I tersebut secara jelas diatur dalam pasal 111 sampai dengan pasal 117 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1), (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pengertian Jenis benda-benda yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I dipisahkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa terbukti Para Terdakwa pertimbangan tersebut diatas, bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan Tanpa Hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu, maka menurut Majelis Hakim bahwa ganja adalah termasuk dalam pengertian Narkotika Golongan I oleh karena itu tepatnya perbuatan Para Terdakwa yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki sabu seberat 0,083 (nol koma Nol delapan tiga) gram dan 0,024 (nol koma Nol Dua Puluh Empat) gram tersebut adalah unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum di dalam dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan Tanpa Hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dijadikan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa maupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rangka penjatuhan pidana ini perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

## **Hal-Hal Yang Memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak membantu program Pemerintah untuk memberantas tindak pidana Narkoba ;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merusak generasi muda ;

## **Hal-Hal Yang Meringankan :**

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan ;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dandidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditahan dalam masa penahanan, maka beralasan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa ;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (Satu) poket plastic berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,083 (Nol koma nol delapan tiga) gram beserta pembungkusnya.
- 1 (Satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,024 (Nol koma nol Dua empat) gram beserta pembungkusnya.
- 1 (Satu) buah korek api gas warna hijau.
- 1 (Satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih.
  
- Seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol plastic air mineral merk Ades.

## Dirampas untuk dimusnahkan

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **EKA SETIO WAHYU Binti WARSITO** dan Terdakwa II. **YESI NANDA MAHERITA Binti ERIAN SANTOSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Tanpa Hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika memiliki, menyimpan, menguasai , atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu "**
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa I. **EKA SETIO WAHYU Binti WARSITO** dan Terdakwa II. **YESI NANDA MAHERITA Binti ERIAN SANTOSO** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) tahun, denda Rp. 800.000.000,- (delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (Satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,083 (Nol koma nol delapan tiga) gram beserta pembungkusnya.
  - 1 (Satu) buah pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,024 (Nol koma nol Dua empat) gram beserta pembungkusnya.
  - 1 (Satu) buah korek api gas warna hijau.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih.
- Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol plastic air mineral merk Ades.

### Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
(Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **15 Pebruari 2018**, oleh kami **DEWI ISWANI SH.MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ROCHMAD, SH.** dan **R. ANTON WIDYOPRIONO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **YUNAWATI, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **SATYA WIRAWAN, SH** Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa,; -

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

1. **R O C H M A D, S H.**

**DEWI ISWANI SH.MH**

2. **R. ANTON WIDYOPRIONO, SH.MH.,**

**PANITERA PENGANTI**

**Y U N A W A T I, S H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)